

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8604/2549

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรवाल อินเตอร์เท
รดดิ้ง

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 606
ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์บรรยายฟ้องโดยแนบสำเนาใบสั่งซื้อและใบส่งของเพื่อประกอบข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ซึ่งจำเลยก็ให้การยอมรับเพียงแต่ต่อสู้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะส่งมอบสินค้าให้แก่จำเลยไม่ถูกต้อง ฉะนั้นแม้โจทก์อ้างในคำฟ้องว่าเป็นเรื่องซื้อขายศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นเรื่องทั้งซื้อขายและจ้างทำของ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่าเป็นเรื่องจ้างทำของ เช่นนี้ศาลย่อมมีอำนาจพิจารณาเนื้อหาแห่งคำฟ้องประกอบทางนำสืบของคู่ความแล้วปรับบทกฎหมายเองตามที่ได้ความได้ ไม่จำเป็นต้องยึดถือหัวข้อที่โจทก์ระบุในคำฟ้องเป็นสำคัญ จึงมิใช่เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น อันเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142

สิ่งของบางส่วนในจำนวนทั้งหมดที่โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลยตามสัญญามีความชำรุดบกพร่องและไม่ถูกต้องตามสัญญา แม้จำเลยจะรับมอบสิ่งของจากโจทก์ซึ่งมีจำนวนมากถึง 8,988 ใบแต่ก็เป็นการรับมอบในลักษณะเป็นแผ่นกระดาษซึ่งจำเลยจะต้องนำมาพับเป็นกล่องเอง เมื่อสิ่งของมีจำนวนมากถึง 1 คันรถบรรทุก ความชำรุดบกพร่องนั้นจึงไม่อาจพึงพบได้ในขณะเมื่อจำเลยรับมอบอันจะถือว่าจำเลย

ยอมรับมอบการทำจากโจทก์แล้วโดยมิได้อิดเอื้อนหาได้ไม่ หากจำเลยนำกล่อง กระดาษที่มีคุณลักษณะและสภาพไม่สมบูรณ์เช่นนั้นไปใช้แม้เพียงบางส่วนก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในสินค้าของจำเลยต่อไปได้ จึงต้องถือว่าโจทก์เป็นฝ่าย ปฏิบัติผิดสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับจำเลย และจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องทั้ง สิ้น โดยมีพยานต้องคำนึงถึงว่าจำเลยยังสามารถนำกล่องกระดาษที่สั่งซื้อหรือว่าจ้างให้ โจทก์นำไปใช้บรรจุสินค้าของจำเลยได้โดยทำให้มีความแน่นหนาเพิ่มด้วยการติดเทป กาวอันจะถือได้ว่าสิ่งของหรือการงานบางส่วนตามที่จำเลยว่าจ้างยังคงใช้งานได้เป็น ประโยชน์แก่จำเลย กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 606 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 จำเลยได้ซื้อกล่องกระดาษชนิด ลูกฟูกออฟเซตไปจากโจทก์ จำนวน 8,988 ใบ คิดเป็นเงิน 136,205.60 บาท ตกลง ชำระราคาภายใน 30 วัน เมื่อครบกำหนดจำเลยไม่ชำระเงิน คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,494 บาท ขอให้ บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 137,699 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 136,205 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ซื้อกล่องกระดาษจากโจทก์แต่ว่าจ้างโจทก์ทำกล่อง กระดาษลูกฟูกลอนอย่างดี แข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมพิมพ์ตรา ยี่ห้อสินค้าของจำเลยด้วยระบบออฟเซต 4 สี แต่ปรากฏว่าโจทก์ส่งมอบกล่อง กระดาษไม่มีคุณภาพมาตรฐานตามสัญญา จำเลยแจ้งให้โจทก์รับกล่องกระดาษคืน

และทำให้ใหม่ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามสัญญา แต่โจทก์เพิกเฉยโจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 85,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2542 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ ค่าขึ้นศาลคิดให้เท่าที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความรวม 2,000 บาท

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ก่อนเป็นประการแรกว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่วินิจฉัยว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นเรื่องจ้างทำของและจำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้สินจ้างแก่โจทก์ตามสมควรแก่ส่วนของงานที่โจทก์ได้ทำขึ้นแล้วเป็นประโยชน์แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 606 วรรคสอง นั้น ชอบแล้วหรือไม่ เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายถึงข้อเท็จจริงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับโดยแนบสำเนาใบสั่งซื้อและใบส่งของตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 และ 4 เพื่อประกอบข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น ซึ่งจำเลยก็ให้การยอมรับเพียงแต่ต่อสู้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะส่งมอบสินค้าให้แก่จำเลยไม่ถูกต้องตามสัญญา จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ฉะนั้นแม้โจทก์อ้างในคำฟ้องว่าเป็นเรื่องซื้อขาย โดยศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องทั้งซื้อขายและจ้างทำของ แต่

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องจ้างทำของ เมื่อเป็นเช่นนั้นศาลย่อมมีอำนาจพิจารณาเนื้อหาแห่งคำฟ้องประกอบทางนำสืบของคู่ความแล้วปรับบทกฎหมายเองตามที่ได้ความได้ ไม่จำเป็นต้องยึดถือหัวข้อที่โจทก์ระบุในคำฟ้องเป็นสำคัญ จึงมิใช่เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นอันเป็นการพิพาทเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีจึงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของนายมนตรี เพชรวิเศษกุล พยานโจทก์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ว่า ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่จำเลยตามสัญญาโจทก์ได้ส่งมอบตัวอย่างกล่องกระดาษตามหมาย ว.จ.1 ถึง ว.จ.3 ให้จำเลยตรวจสอบแล้ว จำเลยเห็นชอบจึงลงลายมือชื่อไว้ในตัวอย่างกล่องกระดาษดังกล่าวเป็นหลักฐาน โดยโจทก์ตกลงใช้กระดาษเนื้อดีมีคุณภาพและต้องพิมพ์ชื่อยี่ห้อสินค้าของจำเลยลงบนฝากล่องและด้านข้างของกล่องให้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้เหมือนกล่องตัวอย่างซึ่งเป็นสีเหลือง ฟ้าและขาวตลอดจนต้องตัดกระดาษให้เป็นรูปกล่อง ทำรอยพับไว้ให้สะดวกแก่การใช้ ทั้งนี้โจทก์ได้รับแจ้งจากจำเลยด้วยว่ามีวัตถุประสงค์จะนำไปใส่สินค้าทางปลาซึ่งทำด้วยทองเหลือง ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพของกล่องกระดาษที่โจทก์จ้างให้จำเลยทำดังกล่าวยังเชื่อมกับข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของจำเลยที่ว่า จำเลยว่าจ้างให้โจทก์ทำกล่องกระดาษรวม 3 ขนาด ซึ่งตกลงกันว่าต้องเป็นกล่องกระดาษที่มีสภาพแข็งแรงใช้กระดาษเนื้ออย่างดีชนิดพิเศษ มีสัญลักษณ์หรือโลโก้ของบริษัทจำเลยตรงตามตำแหน่งที่ระบุหรือตกลงกันไว้โดยมีสี ขนาดตัวอักษรและแถบสีเหมือนกับตัวอย่างกล่องกระดาษตามวัตถุพยานหมายเอกสารหมาย ว.จ.1 เห็นว่า เมื่อพิจารณากล่องกระดาษตัวอย่างตามวัตถุพยานเอกสารหมาย ว.จ.1 ถึง ว.จ.3 ที่โจทก์ตกลงรับจ้างจำเลยทำหรือจำเลยตกลงสั่งซื้อจากโจทก์แล้วเปรียบเทียบกับกล่องกระดาษที่โจทก์

ส่งมอบให้จำเลยตามวัตถุพยานหมาย ว.จ.3 ถึง ว.จ.4 ซึ่งโจทก์ยอมรับความถูกต้องแล้ว เห็นได้ชัดเจนว่ากล่องกระดาษที่โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลยดังกล่าวบางส่วนมีเครื่องหมายหรือชื่อยี่ห้อสินค้าของจำเลยบนกล่องไม่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามตัวอย่างและบางกล่องมีลักษณะบวมพองคล้ายโดนน้ำ เมื่อพับเป็นกล่องก็มีลักษณะบิดเบี้ยว ไม่ได้คุณภาพและลักษณะเหมือนตัวอย่างตามที่โจทก์จำเลยตกลงกันตามวัตถุพยานหมาย ว.จ.1 ถึง ว.จ.3 ซึ่งนายมนตรี หัวหน้าผู้จัดการของโจทก์ก็เบิกความตอบคำถามค้านยอมรับว่า กล่องกระดาษที่โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลยตามวัตถุพยานหมาย ว.ล.1 ถึง ว.ล.3 นั้น เมื่อพับตามรอยแล้วกล่องมีรูปทรงไม่สมบูรณ์และชื่อยี่ห้อสินค้าของจำเลยก็ไม่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสิ่งของบางส่วนในจำนวนทั้งหมดที่โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลยตามสัญญา มีความชำรุดบกพร่องและไม่ถูกต้องตามสัญญา แม้จำเลยจะรับมอบสิ่งของจากโจทก์ซึ่งมีจำนวนมากถึง 8,988 ใบ แต่ก็เป็นกรับมอบในลักษณะเป็นแผ่นกระดาษซึ่งจำเลยจะต้องนำมาพับเป็นกล่องเองเมื่อสิ่งของมีจำนวนมากถึง 1 คันทรบรทุกความชำรุดบกพร่องนั้นจึงไม่อาจพึงพบได้ในขณะเมื่อจำเลยรับมอบอันจะถือว่าจำเลยยอมรับมอบการทำจากโจทก์แล้วโดยมิได้อิดเอื้อนหาได้ไม่ เมื่อเป็นเช่นนั้นหากจำเลยนำกล่องกระดาษที่มีคุณลักษณะและสภาพไม่สมบูรณ์เช่นนั้นไปใช้แม้เพียงบางส่วนก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในสินค้าของจำเลยต่อไปได้ ข้อเท็จจริงจึงต้องถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับจำเลย และจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้องทั้งสิ้น โดยมีพิกัดข้ออ้างถึงว่าจำเลยยังสามารถนำกล่องกระดาษที่สั่งซื้อหรือว่าจ้างให้โจทก์ทำไปใช้บรรจุสินค้าของจำเลยได้โดยทำให้มีความแน่นอนหาเพิ่มด้วยการติดเทปกาวยันจะถือได้ว่าสิ่งของหรือการงานบางส่วนตามที่จำเลยว่าจ้างยังคงใช้งานได้เป็นประโยชน์แก่จำเลย กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 606 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น"

พืพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความรวม 3,000 บาท

(ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล-สบโชค สุขารมณฺ์-มนตรี ยอดปัญญา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>